



## 1. Назначение и область применения

**1.4.** Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Организации.

**Недостаток платных образовательных услуг** - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

**Существенный недостаток платных образовательных услуг** - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

**2.3.** Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и ее Уставом.

**2.4.** Организация обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с выбранной программой и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее - договор), форма которого утверждается директором.

**2.5.** Стоимость обучения устанавливается Организацией на основании расчета затрат на реализацию образовательного процесса и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. В случае победы в аукционах и конкурсах на закупку образовательных услуг стоимость образовательных услуг по контракту определяется результатом торгов.

**2.6.** Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом.

**2.7.** Организация не осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

**2.8.** Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

### **3. Информация о платных образовательных услугах, содержание договора, его оформление**

**3.1.** Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается до начала их оказания.

Организация до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику всю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, путем ознакомления его с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Организацией, информацией об оказываемых платных образовательных услугах, правилами приема и другими документами, регламентирующими образовательный процесс. Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и объеме, определенном законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация предоставляется по адресу фактического осуществления образовательной деятельности.

**3.2.** Информация, предусмотренная п. 3.1. настоящего Положения, размещается на сайте Организации, а также в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

**3.3.** Заказчик образовательных услуг предоставляет в Организацию заявку на основании которой заключается договор в простой письменной форме в двух идентичных экземплярах и содержит следующие сведения:

- а) полное наименование исполнителя – Организации;
- б) место нахождения исполнителя – Организации;

- в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- г) место нахождения или место жительства заказчика;
- д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- к) вид и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- л) форма обучения;
- м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- о) порядок изменения и расторжения договора;
- п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

Заказчики могут подавать заявки посредством формы, размещенной на сайте Организации.

**3.4.** Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Организации на дату заключения договора.

**3.5.** Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

**3.6.** После оформления договора заказчику выставляется счет, если не предусмотрен иной порядок оплаты.

**3.7.** По завершению оказания платных образовательных услуг заказчику предоставляется акт оказанных услуг в двух экземплярах, один из которых после подписания подлежит возврату исполнителю.

**3.8.** Договоры хранятся в Организации в течение сроков, предусмотренных законодательством.

**3.9.** При досрочном прекращении образовательных отношений договор на оказание платных образовательных услуг расторгается на основании приказа руководителя Организации об отчислении обучающегося из Организации.

#### **4. Ответственность исполнителя и заказчика**

**4.1.** За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Организация как исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

#### **5. Заключительные положения**

**5.1.** Настоящее положение вступает в силу с даты принятия, согласования и утверждения руководителем образовательной организации.